

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – КАОЛИНОВА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „САРЪГЬОЛ“, УЧАСТЪК „САРЪГЬОЛ, ГНЕЗДА 15 И 16“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЙРАНЦИ, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, СКЛЮЧЕН НА 2 АПРИЛ 2024 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И „КАОЛИН“ ЕАД, ГР. СЕНОВО

Днес, 25.08.2025 г. в сградата на Министерството на енергетиката, на основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и ал. 2, предложение първо и чл. 66в, ал. 4 от ЗПБ, чл. 36, ал. 1 и 2 и чл. 50 от Договора за предоставяне на концесия на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина, от находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, разположено в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен, сключен на 2 април 2024 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново („Договора“), във връзка с § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба на Договора, и уведомление от „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново с вх. № Е-26-К-352/08.07.2025 г. на МЕ, между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Жечо Станков, наричан за краткост **„Концедент“**

и

„КАОЛИН“ ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление: гр. Сеново 7038, ул. „Дъбрава“ № 8, представлявано заедно от изпълнителните членове на Управителния съвет Димитър Ангелов и Ивайло Тиманов, наричано за краткост **„Концесионер“**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Действието на Договора се спира от 7 август 2025 г. до приключване с влезли в сила постановени от съответните компетентни органи административни актове по процедурите по:

1. изработване и одобряване на подробен устройствен план за поземлени имоти с № 21811.26.11, № 21811.23.136, № 21811.24.27, № 21811.26.156, № 21811.26.157 и № 21811.27.137, разположени в землището на с. Дойранци, община Каолиново,

област Шумен и попадащи в границите на концесионната площ на находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, по реда и при условията на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му, и

2. промяна на предназначението за поземлени имоти с № 21811.26.11, № 21811.23.136, № 21811.24.27, № 21811.26.156, № 21811.26.157 и № 21811.27.137, разположени в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен и попадащи в границите на концесионната площ на находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, по реда и при условията на Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) За срока по ал. 1 се спира и броенето на срока, за който е предоставена концесията.

(3) За срока на спирането Концесионерът няма право да упражнява правата си по Договора.

(4) За срока на спирането Концесионерът се задължава да изпълнява уговореното в чл. 8, ал. 2, т. 6 и т. 9 и да спазва забраните по чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от Договора. При неизпълнение на задължението по чл. 8, ал. 2, т. 9 от Договора се прилага клаузата на чл. 33, ал. 1 от Договора.

(5) За срока на спирането Концесионерът не дължи изпълнение на задълженията по Договора, с изключение на задълженията по ал. 4.

(6) В срока на спирането Концесионерът може да изпълни задълженията по чл. 8, ал. 2, т. 5, б. „а“, б. „в“, изречение трето, б. „г“ и б. „е“ от Договора.

Чл. 2. В 30-дневен (тридесетдневен) срок след възобновяване действието на Договора по реда на чл. 36, ал. 4 от същия, Концесионерът се задължава да предостави на министъра на енергетиката банкова гаранция по чл. 23, ал. 3 от Договора в размер на 1 951 320 (един милион деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) лева и със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари на годината, следваща календарната година, за която се предоставя гаранцията.

Всички останали клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 3 (три) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина, от находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, разположено в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен, сключен на 2 април 2024 г. между Министерския съвет на Република България,

представляван от министъра на енергетиката и „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, и влиза в сила от 7 август 2025 г., с изключение на чл. 2, който влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ЖЕНО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА



ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УС

.....
ИВАЙЛО ТИМАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УС